

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 606 del 20/09/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 283 del 20/09/2023

OGGETTO: <i>“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”.</i> Approvazione Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria e il Comune di Squillace: Lotto n° 1, Lotto n° 2, Lotto n°3.				
LOTTO N°1	CUP: C88B23000150002	CIG: 9866807AB5	IMP.	CAP. 1120 - COD. 0904202
LOTTO N°2	CUP: C88B23000140002	CIG: 986691215E	IMP.	CAP. 1120 - COD. 0904202
LOTTO N°3	CUP: C88B23000160002	CIG: 9866968F90	IMP.	CAP. 1120 - COD. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con delibera n° 170 del 13/04/2023 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” di procedere, in prosecuzione delle attività avviate nel 2022, alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da attuarsi negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri ricompresi tra la foce del fiume Noce e quella del fiume Mesima, tra la foce del torrente Riace Capo e quella della fiumara Melito e tra la foce del fiume Alli e quella del torrente Ancinale;

-in adempimento alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n° 170/2023, con nota del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e nel corso degli incontri tenutisi con i Sindaci ed i Responsabili Tecnici dei Comuni ricompresi nei tratti costieri sopra richiamati, è stata richiesta la trasmissione di una Relazione Tecnica, riportante le lavorazioni/attività necessarie per efficientare/rifunzionalizzare il sistema depurativo e/o fognario comunale, un cronoprogramma di realizzazione delle opere/forniture e una quantificazione dei costi da sostenere, fissando al 12/05 la data entro la quale riscontrare la richiesta avanzata, nonché gli elementi da tenere in conto per la valutazione delle medesime attività;

-in riscontro alla richiesta del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, il Comune di Squillace, con nota PEC acquisita al protocollo regionale in data 05/05/2023, al n° 203075, ha trasmesso la proposta tecnica riferita ai segmenti fognari/depurativi di propria competenza;

-in considerazione delle finalità sottese dalla deliberazione n° 170/2023, sopra richiamata, le lavorazioni ammesse a finanziamento sono finalizzate a fronteggiare le criticità del comparto fognario/depurativo per la stagione balneare 2023 e come tali dovranno realizzarsi in tempi compatibili con la stessa;

-con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell’impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali” a Squillace, redatto dall’arch. Antonio Macaluso Responsabile del Settore Tecnico comunale per un importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in € 150.043,33 per lavori a base d’asta, € 4.501,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.454,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-è stata stipulata apposita Convenzione Rep. N° 16937 del 10.07.2023 che disciplina il rapporto tra la Regione Calabria - “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente” - “Settore Ciclo Integrato delle Acque” ed il Comune di Squillace, per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

-si è reso necessario suddividere l’appalto in tre lotti funzionali al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, ed altresì assicurare l’esecuzione dei lavori nei termini ristretti imposti dalla Regione Calabria, considerata l’imminente stagione estiva.

I predetti lotti vengono di seguito identificati e specificati:

- Lotto n° 1): Importo complessivo € 53.740,39 (IVA 10% compresa);
- Lotto n° 2): Importo complessivo € 71.418,50 (IVA 10% compresa);
- Lotto n° 3): Importo complessivo € 41.832,68 (IVA 10% compresa);

Richiamate integralmente:

a) Lotto n° 1):

1. la determinazione a contrarre n° 323 del 06/06/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, è stata indetta procedura per l'affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato, degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1, per l'importo complessivo di € 49.601,33 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
2. la determinazione n° 338 del 14/06/2023 con la quale, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, per l'importo complessivo dei lavori di € 48.854,90, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,55 %, comprensivo di € 1.444,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
3. la determinazione n° 477 del 09/08/2023 con la quale, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta Thema Impianti srl con sede a Sellia Marina (CZ) in via Ruggero n° 19 - P.I. 03331080790 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,55 % per l'importo complessivo dei lavori di € 48.854,90 comprensivo di € 1.444,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
4. la determinazione n° 561 del 06/09/2023 con la quale, sono stati approvati: la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed il certificato di regolare esecuzione degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1”, CUP: C88B23000150002, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Antonio Russo;

-in data 09/08/2023 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1”, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, c. 1 e dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

-i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come risulta dal verbale di consegna lavori, sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa affidataria e dalla Direzione dei Lavori;

b) Lotto n° 2):

1. la determinazione a contrarre n° 324 del 06/06/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, è stata indetta procedura per l'affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato, degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 2, per l'importo complessivo di € 66.540,98 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
2. la determinazione n° 339 del 14/06/2023 con la quale, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Frascà Servizi s.a.s. di Frascà Sergio & C con sede a Badolato Marina (CZ) in via Francesco Caporale n° 31 - P.I. 02948180795, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, per l'importo complessivo dei lavori di € 64.925,91, al netto del ribasso d'asta offerto del 2,50 %, comprensivo di € 1.938,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
3. la determinazione n° 478 del 09/08/2023 con la quale, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta Frascà Servizi s.a.s. di Frascà Sergio & C. con sede a Badolato Marina (CZ) in via Francesco Caporale n° 31 - P.I. 02948180795 che ha offerto un ribasso percentuale del 2,50 % per l'importo complessivo dei lavori € 64.925,91 comprensivo di € 1.938,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
5. la determinazione n° 562 del 06/09/2023 con la quale, sono stati approvati: la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed il certificato di regolare esecuzione degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc.*

Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali". Lotto n° 2", CUP: C88B23000140002, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Antonio Russo;

-in data 09/08/2023 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 2", mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, 1 e dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

-i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come risulta dal verbale di consegna lavori, sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa affidataria e dalla Direzione dei Lavori;

c) Lotto n° 3):

1. la determinazione a contrarre n° 325 del 06/06/2023 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, è stata indetta procedura per l'affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato, degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 3, per l'importo complessivo di € 38.402,55 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;

2. la determinazione n° 349 del 19/06/2023 con la quale, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, per l'importo complessivo dei lavori di € 38.029,71, al netto del ribasso d'asta offerto del 1,00 %, comprensivo di € 1.118,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

3. la determinazione n° 479 del 09/08/2023 con la quale, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795 che ha offerto un ribasso percentuale del 1,00 % per l'importo complessivo dei lavori € 38.029,71 comprensivo di € 1.118,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

4. la determinazione n° 563 del 06/09/2023 con la quale, sono stati approvati: la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed il certificato di regolare esecuzione degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 3", CUP: C88B23000160002, redatti dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Antonio Russo;

-in data 09/08/2023 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 3", mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, c. 1 e dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

-i lavori sono iniziati in data 21/06/2023 come risulta dal verbale di consegna lavori, sotto riserva di legge, sottoscritto dall'impresa affidataria e dalla Direzione dei Lavori;

Rilevato che:

- i lavori sono stati ultimati i giorni:

- 05/07/2023 per il Lotto n° 1 come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 10/07/2023 dalla Direzione Lavori;

- 05/08/2023 per il Lotto n° 2 come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 10/08/2023 dalla Direzione Lavori;

- 11/08/2023 per il Lotto n° 3 come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 16/08/2023 dalla Direzione Lavori;

con determinazioni n° 561 del 06/09/2023, n° 562 del 06/09/2023 e n° 563 del 06/09/2023 sono stati approvati i Certificati di Regolare Esecuzione e gli atti di contabilità finale rispettivamente dei lotti n° 1, 2 e 3;

- è stata redatta la Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria ed il Comune di Squillace;

Vista la Determina n° 599 del 20/09/2023 con la quale, sono stati approvati: la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato finale (contabilità finale) ed il certificato di regolare esecuzione degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di*

sollevamento comunali”, relativa a tutti i lotti;

Vista la competenza del sottoscritto all’adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Attesa l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli Atti di Contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lotti n° 1, 2 e 3;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1)-di approvare, siccome approva, la relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria - “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente” ed il Comune di Squillace, redatta dal Responsabile del Settore Tecnico, ed avente le seguenti risultanze:

- **Lotto 1):** € 48.854,90 (oltre € 4.885,49 per IVA al 10%), per un totale di € 53.740,39;
- **Lotto 2):** € 64.925,91 (oltre € 6.492,59 per IVA al 10%), per un totale di € 71.418,50;
- **Lotto 3):** € 38.029,71 (oltre € 3.802,97 per IVA al 10%), per un totale di € 41.832,68;

2)-di trasmettere il presente atto alla Regione Calabria - “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente” - “Settore Ciclo Integrato delle Acque”;

3)-di stabilire che al finanziamento dell’opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa.

4)-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

5)-di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.;

6)-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

7)-di prendere atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8)-di attestare l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”,* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

9)-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1120 – Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)